

סיפורי האבות - בין מצוות התורה לחוקי המזרח הקדום

ביחידה הקודמת למדנו את סיפורי התורה במקביל לסיפורי העולם הקדום. הראנו שיש מקבילות רבות לכמעט כל סיפור מהסיפורים האלה. המסקנה היא שסיפורי התנ"ך דומים בכמעט כל תחום לסיפורי העולם הקדום. אבל כשמגיעים לסיפורי האבות רואים שאין להם מקבילות בסיפורי העולם הקדום. כלומר סיימנו את הסיפורים הכלליים של העולם - ועכשיו עוברים לסיפורים של עם ישראל. מבחינה כרונולוגית, אברהם נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. זהו בערך אמצע התנ"ך מבחינה כרונולוגית - על הסיפורים לפני הוא עבר מהר, ועל הסיפורים של עם ישראל הוא מתעכב יותר. לפי איזה חוקים חיים גיבורי התורה (הספר) שלפני מתן התורה (החוקים)? לפי האינטואיציה הם לא חיים לפי חוקי התורה, שכן היא עדיין לא ניתנה. אבל לפי המסורת הם כן חיו לפי חוקי התורה - כי הם היו צדיקים וצדיק זה מי שעוקב אחרי חוקי התורה. ברור שהם חיו לפי חוקים - בגלל שבכל חברה יש חוקים, גם אם הם לא כתובים. אנחנו נבדוק אם יש התאמה בין החוקים של האבות לחוקי העולם הקדום:

- אם יש התאמה - הם לא חיו לפי חוקי התורה אלא לפי חוקי החברה בה הם חיו.
- אם אין התאמה - זה אומר שהם חיו לפי חוקי התורה. או שככה הכותב רצה להציג אותם.

בבלי יומא כ"ח ע"ב

רב אומר שלפי בראשית אברהם שמר "מצותי חוקותי ותורותי" - כלומר את כל התורה. רב שימי בר חייא מקשה - לא יותר פשוט לפרש שמדובר על שבע מצוות בני נוח ועל התורה? יש כאן שתי גישות - אחת שאומרת שהוא שמר את מצוות התורה והשנייה שלא. רב איתימא רב אשי משיב - בגלל שכתוב "תורותי" ברבים אז זה אומר שהוא קיים את כל המצוות של התורה בכתב ושל התורה בעל פה, אפילו עירובי תבשילין - קומבינה הלכתית-משפטית בשביל להכין אוכל כאשר שני מועדים מיוחדים מחוברים ולהימנע ממצב שמכניס מקדושה קלה לקדושה חמורה. הבחירה בעירובי תבשילין מכוונת - זאת מצווה די שולית, שאפשר גם בלעדיה (לאכול אוכל קר). אבל הבחירה בעירובי תבשילין גם אומרת שאברהם שמר חגים והילכותיהם, שזה גם אומר שצריך לשמור על קידוש החודש (כדי לקבוע לוח שנה) עם עדים וכו'. קיום עירוב תבשילים דורש כתנאי מקדים קיום של מערכת גדולה של חוקים ומצוות. איך יכול להיות שאברהם שמר את כל התורה כולה עוד לפני שהיא ניתנה? הגישה שרב שימי אליה, שהיא גישה הרוב, היא שהתורה קדמה לעולם. למעשה העולם כולו הוא השתקפות של התורה, כפי שאפשר לראות במקור הבא:

זוהר כרך א' (בראשית), פרשת תולדות

כל דבר שנברא בעולם, אלוהים עושה את זה דרך היסתכלות בתורה. העולם, לפי ההצעה הזאת, הוא השתקפות של התורה - ולא להפך. העולם לא מעצב את התורה - התורה מעצבת את העולם. למה הם חושבים ככה על התורה?

- ספקולציה תיאולוגית - חז"ל אומרים שדבר אלוהים הוא נצחי. דבר שהוא נצחי הוא גם דבר שימשך לנצח, אבל גם דבר שאמור לחזור אחורנית לנצח. אם התורה היא לא תלויה זמן זה לא רק שהיא קיימת מרגע מסויים והלאה, אלא גם שהיא הייתה קיימת תמיד.
- ספקולציה היסטורית - לטעון שהאבות שמרו את המצוות כדי להצדיק את הדרישה לשמור את המצוות. למה הם צריכים את זה? כי יש מישהו שמתנגד לרעיון שצריך לשמור את המצוות - הנצרות.

– לפי הנצרות העיקר זה האמונה, וגם אם אתה לא שומר מצוות מה שחשוב זה להאמין בדבר הנכון.
אם אתה לא מאמין בדבר הנכון לא יעזרו לך מצוות.

– לפי היהדות מה שחשוב זה שמירת המצוות. האמונה למשל בכך ששבת היא דבר קדוש היא דבר שולי לעומת שמירת השבת.

הנצרות, בשלב מוקדם שלה, ניסתה לבטל את המצוות המעשיות. היא האמינה שהמצוות המעשיות מרחיקות מהאמונה האמיתית. התפיסה של הנצרות היא שההיסטוריה נעה בספירלה, וכמו שהאבות לא שמרו על המצוות (החסד שלפני החוק) כך גם עכשיו לא צריך (החסד שאחרי החוק). למשל הם משווים את יצחק, שסוחר את העצים לעקדה, לישו שסוחר את הצלב לצליבה. הם אומרים שכמו שהאבות היו צדיקים בלי לשמור מצוות, גם עכשיו אפשר להיות צדיקים בלי לשמור מצוות.

חז"ל מתנגדים לתפיסה הזאת – לכן הם אומרים שהאבות שמרו מצוות, כדי להדגיש שגם היום צריך לשמור מצוות. למשל הבן הרשע בהגדה של פסח שאומר "מה העבודה הזאת לכם?" ואומרים שאם היה במצרים לא היה ניצל (ויכול להיות שהכוונה היא לישו)

בראשית רבה (וילנה) חיי שרה ס"א

רבי שמעון אומר שהכליות של אברהם שימשו לו כרבנים ולימדו אותו "תורה וחכמה". זה היה "מוסר כליות" – מוסר לפי התורה מגיע משורש יסודי – הוא נלמד מייסודים. גם "מצפון" – משורש צ-פ-נ, האיברים הפנימיים. הרעיון הוא שאדם מוסרי באופן טבעי שומרים על המצוות. הוא לא צריך שיצו אותו, אלא מרגיש את זה בפנים, בכליות שלו.

סיכום ביניים

התפיסה החז"לית הרווחת היא שהאבות שמרו את המצוות כמו שאנחנו שומרים אותן. אבל יש הנחה אחרת שפרט לדברים ספציפיים (כמו אברהם שצווה על מילה) האבות חיו לפי חוקי החברה בה הם חיו. בכל תחומי החיים, יש אנשים שיש להם מבט אידאי על המציאות, ואלו הם מכפיפים את הנתונים בפרשנות שלהם. ויש כאלה שמעדיפים לבדוק ולבסס את תמונת העולם שלהם על הממצאים.

סיפור שרי והגר (בראשית ט"ז)

אברהם ושרה קשישים בחרן, ואלוהים מבטיח להם שאם יעברו לארץ ישראל הוא יתן להם ילדים. לא נולדים לו ילדים, אבל אלוהים מבטיח לו שוב – והוא חוזר להאמין. אבל עדיין לא נולדים ילדים. שרי לא מצליחה ללדת, וחושבת שאולי הבעיה היא בה. אלוהים הרי הבטיח ילדים לאברהם – לא לה. לכן היא מציעה לאברהם לעשות ילדים עם הגר, השפחה שלה. יש כאן תפיסה של פונדקאות – זאת השפחה שלה, והוא הבעל שלה, ולכן הילד יהיה שלה. גם רחל ולאה השתמשו באותה תחבולה – להשתמש בשפחות שלהן בתחרות הילודה ביניהן.

התגובה של אברהם היא "וישמע אברהם בקול שרי" – כלפי הגר אברהם לא מגלה שום רגש (כלפי ישמעאל כן), הוא עושה את זה רק בגלל שאשתו אמרה לו.

שרי לוקחת את הגר ונותנת אותה לאברהם. אברהם לא לוקח את הגר – עבדים הם רכוש, ורק הבעלים יכולים לתת אותה. בכך ששרי נותנת אותה היא מאבדת קצת מהבעלות עליה. יש איזו תפיסה לא נכונה שלנשים לא היה רכוש פרטי – אבל כן היה להן.

"ויבוא אל הגר ותהר" – הגר נכנסת להריון מאוד מהר. "ותקל גבירתה בעיניה" – הגר מתחילה לזלזל בשרי. למה? אולי בגלל שאישה פוריה נחשבת יותר מאישה עקרה, ואולי בגלל שזה אומר שאלוהים אוהב אותה יותר מאשר את שרי.

שרי מתעצבנת על אברהם, על זה שהגר מתחילה לזלזל בה, ואומרת שאלוהים ישפוט ביניהם. על מה? לא ברור – אבל מתברר שאברהם אשם בזה¹.

אברהם אומר שלא צריך ללכת לאלוהים במשפט, ואומר שתעשה להגר מה שהיא רוצה ("הנה שפחתך בידך...") – כלומר הוא מחזיר לה את הגר. שרי מענה את הגר, והגר בורחת.

¹ זה עד היום לא השתנה...

פרשנות: רמב"ן אומר ששרי חטאה בכך, וגם אברהם בכך שנתן לה לעשות את זה, ולכן אלוהים נתן להגר את שמעאל, שיענה אותנו. חטאי ישראל, בניגוד לשאר העמים, לא מתיישנים.

אין מצווה ממצוות התורה שאומרת מה עושים במקרה כזה, שאשתך נותנת את השפחה שלה כדי שתוליד ילדים. אבל יש דבר כזה ב...
חוקי חמורבי

חוקי חמורבי הוא קובץ חוקים בבליים, שכנראה היו באזור זמנו של אברהם. לפי חוקי חמורבי, אם אישה שאינה מורשה ללדת נותנת לבעלה את אמתה בשביל להוליד, והאמה יולדת בנים ומשווה את עצמה לגבירתה, הגבירה תחזיר אותה להיות שפחה. הגר יותר גרועה מהאמה בסיפור, שכן:

1. היא מתחילה לזלזל בגבירתה עוד לפני שהיא ילדה. יכול להיות שהיא תלד בנות, יכול להיות שהיא תפיל - אבל היא כבר מזלזלת.

2. היא לא רק משווה את עצמה לשרי - היא מציבה עצמה מעליה.

אבל גם בחוקי חמורבי העונש לשפחה הוא לא עינויים - כלומר הגר קיבלה עונש חמור יותר.

חזרה לסיפור

בחוקי התורה אין חוק שעוסק בנושא הזה, אבל בחוקי חמורבי יש חוק דומה - שבסיפור הגר ושרי יש הקצנה שלו. אבל חוץ מההקצנה, די ברור שמדובר בחוק הזה. ושרי קוראת לה' לשפוט - אבל לפי איזה חוק? כלומר לפי זה אברהם ושרי חיים לפי חוקי העולם הקדום, וגם מאמינים שה' שופט לפי החוקים האלה.